

即无明确的法律依据，也会被蓄意阻碍执行的人员利用，通过随时变更房产占用人、使用人，掣肘执行工作。

需要注意的是，认定协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，仍拒不协助执行的行为，应当从其异议请求被生效裁判驳回后开始计算。其通过法律途径提出异议、法院审查异议的期间，不得认定为其系实施拒不协助执行的行为。

二、拒不执行判决、裁定罪情节轻微的认定

认定拒不执行判决、裁定罪情节轻微，应当从被告人的主观恶性、采取的抗拒措施、拒不配合的时限、经教育后的悔过表现、对执行申请人造成的损害后果等方面，进行综合评判。本案中，考虑到被告人杨某某系协助执行义务人，其配偶暨房产所有人尚在监狱服刑，且始终未实施积极的抗拒行为，执行部门也未实际采取积极的强制执行措施，且在侦查阶段公安机关尚未对其采取调查措施前，其已主动迁出房屋并交付执行，综合考虑其认罪悔罪态度较好，损害后果较轻等因素，可以认定为犯罪情节轻微，免于刑事处罚。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王中义

拒不执行判决、裁定罪“情节严重”的把握①

——某钢铁公司、林某某拒不执行判决、裁定案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省高级人民法院(2021)粤刑再2号刑事判决书

①入库案例，参见人民法院案例库2023-16-1-301-001。

2. 案由：拒不执行判决、裁定罪

【基本案情】

某钢铁公司于2004年12月31日注册成立，法定代表人林某某，2015年3月变更为薛某某。

2006年3月1日，原审自诉人某仓储商贸公司作为出租方，与承租方某仓储管理公司、担保方原审被告单位某钢铁公司签署《租赁合同》一份，合同约定：某仓储管理公司租用某仓储商贸公司厂房、土地、相关租金、租赁期限以及合同解除条件，合同中还约定某钢铁公司对某仓储管理公司全部合同义务承担连带担保责任。合同签订后，因发生拖欠租金以及擅自拆除地上建筑物等纠纷，广东省佛山市顺德区人民法院、广东省佛山市中级人民法院对上述三方系列纠纷案件作出民事判决，系列判决于2010年4月至2015年2月相继发生法律效力。生效法律文书确定某钢铁公司需连带承担822.49万元的支付责任。上述案件生效后，广东省佛山市顺德区人民法院根据某仓储商贸公司申请立案执行，并依法向某钢铁公司发出执行通知，责令其履行法律文书确定的义务及申报财产，某钢铁公司没有在指定期限内履行，也没有向法院申报财产。广东省佛山市顺德区人民法院依法执行部分财产。在执行过程中，因(2010)佛中法民一房终字第57号被发回重审、再审，广东省高级人民法院于2012年8月15日中止案件执行，2015年2月(2014)佛中法民一终字第3197号民事判决生效，案件恢复执行。截至自诉时，某钢铁公司需向某仓储商贸公司支付租金、滞纳金、利息等费用合计1238.74万元，至本案一审法庭辩论终结前，尚有663.54万元未执行。

自2010年4月开始，某钢铁公司在明知其公司尚有执行案件确定的义务未履行的情况下，以林某某个人名义与案外人陈某某等人签订租赁合同，将上述大部分土地及地上建筑物转租给陈某某等人，收取大量租金差价收益，并将该收益以某钢铁公司或林某某的名义收取后存进林某某或其他人的账户。2015年4月21日，广东省佛山市顺德区人民法院向某钢铁公司、林某某发出《通知书》，责令其在2015年4月27日前退出自2010年4月以来的租金收益，至本

案一审判决前，某钢铁公司、林某某未予执行。2015年4月22日，广东省佛山市顺德区人民法院向区公安局发出《移送公安机关侦查函》，区公安局立案侦查后，于2015年8月4日对该案作撤案处理。自诉人于2015年8月17日向广东省佛山市顺德区人民法院提起控诉，广东省佛山市顺德区人民法院于2015年8月25日立案。

【案件焦点】

1. 原一审法院直接受理本案是否程序违法；2. 某钢铁公司、林某某是否构成拒不执行判决、裁定罪。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市顺德区人民法院经审理认为：被告单位某钢铁公司是经法院生效民事判决书确认负有履行民事判决确定义务的被执行人。广东省佛山市顺德区人民法院于2015年4月21日向某钢铁公司、林某某发出《通知书》，将被告人林某某认定为协助执行义务人，责令其在2015年4月27日前退出自2010年4月以来的租金收益。该通知书系顺德法院依法作出的执行文书，具有与协助执行通知书等同的法律效力，但某钢铁公司、林某某未向该院说明所涉租金去向或拟订归还计划，且至一审法庭辩论终结前未按《通知书》要求予以执行，其行为属“拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行”的情形。被告单位某钢铁公司无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人林某某作为该司直接负责的主管人员，应当以同罪追究其刑事责任。广东省佛山市顺德区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项的规定，作出判决：

一、被告单位某钢铁公司犯拒不执行判决、裁定罪，判处罚金人民币50万元；

二、被告人林某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑人民币20万元。

一审宣判后，某钢铁公司、林某某提出上诉。

广东省佛山市中级人民法院经审理认为：上诉人某钢铁公司无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，已构成拒不执行判决、裁定罪。上诉人林某某是某钢铁公司直接负责的主管人员，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。原一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

某钢铁公司、林某某向广东省高级人民法院提出申诉。

广东省高级人民法院经审理认为：原审被告单位某钢铁公司负有履行生效裁判确定的执行义务，在人民法院具有执行内容的判决、裁定发生法律效力后，实施转移财产等拒不执行行为，致使判决、裁定无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。原审被告单位林某某是对某钢铁公司拒不执行判决、裁定犯罪直接负责的主管人员，其行为亦构成拒不执行判决、裁定罪。原审裁判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。经合议庭评议，法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第一款第一项的规定，裁定：

维持广东省佛山市中级人民法院(2016)粤06刑终377号刑事裁定和佛山市顺德区人民法院(2015)佛顺法刑初字第2785号刑事判决。

某钢铁公司、林某某不服，向最高人民法院提出申诉。最高人民法院于2020年12月22日作出(2020)最高法刑申29号再审决定，指令广东省高级人民法院对本案进行再审。

广东省高级人民法院经审理认为：

1. 关于原一审法院直接受理本案是否程序违法。经查，原一审法院于2015年4月22日以涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送立案，公安机关

于2015年5月7日作出立案决定书，但于同年8月4日作出撤销案件决定。某仓储商贸公司遂于2015年8月17日直接向原一审法院提起自诉，原一审法院受理本案。依照《最高人民法院关于审理拒不执行判决裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项的规定，申请执行人曾经提出控告，而公安机关或者人民检察院对负有执行义务的人不予追究刑事责任时，人民法院认为对于符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条第三项规定的，以自诉案件立案审理。上述规定的立法本意是当公安机关或检察机关怠于行使侦查权可能损害自诉人利益的情况下，法院有权以自诉案件直接立案审查以保护自诉人的合法权益。本案广东省佛山市顺德区人民法院已向公安机关移送，公安机关立案后又撤销立案，故自诉人在未经向公安机关提出控告的情况下直接向法院提出自诉，原一审法院直接受理本案，符合前述司法解释的规定，程序合法。

2. 关于某钢铁公司、林某某是否构成拒不执行判决、裁定罪。经查：(1) 某钢铁公司在明知有生效裁判文书确定的义务需要履行的情况下，将该公司承租的土地和建筑以林某某个人名义出租，将应进入公司账号的租金以林某某名义收取或转入其他指定账号，长期收取转租收益，但未用于履行生效判决确定的义务，在法院向其发出通知书要求其交出上述租金收益的情况下仍不执行，有能力而不履行法院生效判决。但在案证据显示，该公司在获得转租收益期间，本案涉案民事案件曾中止执行，该公司在中止执行前、中止执行期间以及恢复执行后均没有改变转租土地方式、租金数额和收取方式，认定其在规避执行的主观故意下转移财产，并致使判决、裁定无法执行的事实不清、证据不足。(2) 原执行法院广东省佛山市顺德区人民法院发现某钢铁公司获得转租收益线索后，未对该线索进行详细核查，未采取查封、冻结、扣押等查控措施，也未对被执行人采取罚款或拘留等处罚措施，仅于2015年4月21日向某钢铁公司、林某某发出《通知书》，责令其在2015年4月27日前退出自2010年4月以来的租金收益，该通知书未明确本案执行标的的总额、已执行到位数额、还需执行的数额以及要求交纳的具体金额，执行法院的执行行为不规范，执行措施不充分，客观上存在一定程度的难以配合和协助执行，据此认定某钢铁公司拒不

交付法律文书指定交付的财物，致使判决、裁定无法执行依据不足。综上，某钢铁公司虽实施了拒不履行生效判决的行为，但尚不足以认定其行为严重妨害司法，达到情节严重应予追究刑事责任的程度。广东省高级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百七十二第二款的规定，判决如下：

一、撤销本院(2018)粤刑再28号刑事裁定、广东省佛山市中级人民法院(2016)粤06刑终377号刑事裁定及广东省佛山市顺德区人民法院(2015)佛顺法刑初字第2785号刑事判决；

二、原审被告单位某钢铁公司无罪；

三、原审被告人林某某无罪。

【法官后语】

1. 拒不执行判决、裁定罪中如何把握是否达到“情节严重”程度。拒不执行判决、裁定罪是指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的行为。拒不执行判决、裁定罪所侵犯的客体是人民法院正常的执行活动，因负有执行义务的人某些积极的作为或者消极的不作为最终导致判决、裁定无法执行时，应当认定其行为构成“情节严重”。《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》对“有能力执行而不执行情节严重”作出解释，明确“情节严重”是指“致使判决、裁定无法执行”的程度，并作出列举式的规定。“无法执行”，是指即使负有执行义务的人具有阻碍、抗拒执行的行为，而人民法院在穷尽一切强制执行措施后，仍然无法实现判决、裁定所确定的结果时，才应认定负有执行义务的人造成了“致使判决、裁定无法执行”的后果。负有执行义务的人采取抗拒执行的行为后，在人民法院采取全部的强制执行措施之前，均不应认定其行为造成了“致使判决、裁定无法执行”的后果，也就不能认定其构成犯罪。

